III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Jábaga en el término municipal de Abia de la Obispalía, provincia de Cuenca. [2026/7466]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga, sita en el término municipal de Abia de la Obispalía, provincia de Cuenca, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Jábaga, sita en el municipio de Abia de la Obispalía (Cuenca), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 20 de julio de 1970, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 27 de julio de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, designa a D. Eduardo García Paredes como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Con fecha 29 de julio de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde. Tras la detección de un error en la memoria justificativa inicialmente firmada, se procede a su corrección con fecha 28 de febrero de 2025.

Quinto. - El inicio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 9 de octubre de 2024 y junto con el inicio del procedimiento, se publican mediante anuncio de 31 de julio de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 152 de fecha 7 de agosto de 2024, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Abia de Obispalía, Villarejo de la Peñuela, Cuenca y Torrejoncillo del Rey.

Los municipios de Abia de Obispalía y Torrejoncillo del Rey acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencias de 27 de septiembre de 2024 y 7 de noviembre de 2024 respectivamente. Por otro lado, se expide certificado con fecha de 9 de octubre de 2024 de publicación del anuncio desde el 7 de agosto al 7 de septiembre de 2024 en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Junta de Comunidades, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla la Mancha, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 208 de fecha 28 de agosto de 2024 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de fecha 31 de julio de 2024 por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en el término municipal de Abia de la Obispalía provincia de Cuenca no haya podido practicarse.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía

pecuaria con la colocación de cuento 112 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 94 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 93.

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 9 de octubre de 2024 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Marcos Jerónimo Melero García, Dña. Alba Martínez Cebrián y Dña. Miriam Bermejo Pinar como representantes de Tragsatec; D. Eduardo García Paredes Ingeniero operador y representante de la Administración, D. José Antonio Gil Naharro representante de la Sección del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de Jábaga, en el término municipal de Abia de la Obispalía, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, con coordenadas UTM X: 556.331,65 e y: 4.434.549,92 a unos 13 metros del margen de la carretera N-400, coincidiendo con el piquete nº 65 del tramo de la Cañada Real de Jábaga a su paso por Villanueva de los Escuderos, perteneciente al término municipal de Cuenca.

Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2 cuyas coordenadas UTM son X: 556.271,45 e Y: 4.434.594,31, en el límite del vallado e la autovía A-40, coincidiendo con el piquete nº 66 del tramo de la Cañada Real de Jábaga a su paso por Villanueva de los Escuderos, perteneciente al término municipal de Cuenca.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 112 piquetes, marcando el eje de los 10 últimos el límite municipal entre Abia de Obispalía y Villarejo de la Peñuela de forma aproximada, finalizando el recorrido de la vía próximos al vértice oriental del término municipal de Torrejoncillo del Rey donde se coloca el piquete final nº 94 en la margen derecha de la vía en las coordenadas UTM X: 551.363,62 e Y: 4.435.064,26 situado en el término municipal de Villarejo de la Peñuela.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- JACG y JEV. en representación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Manifestando su conformidad con el acto de apeo.
- Representantes de AR, Herederos de ARG, ELM, J del RT, AIS, LAPL y NTS manifestando todos ellos su asistencia al acto de apeo.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo no se constataron intrusiones en el interior de la vía pecuaria. Las intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En el estudio del trazado se detectan las siguientes ocupaciones:

- CTS caducada y en proceso de renovación.
- Suerte de Manzanares SL correspondiente a cerramiento cinegético vigente hasta 2034.
- Iberdrola Distribución Eléctrica SAU línea eléctrica vigente hasta 2030

En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 5.568,95 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 40,42 hectáreas.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca hace público el anuncio de fecha 11 de noviembre de 2024 de Proposición de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en el término municipal de Abia de la Obispalía en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 224 de 19 de noviembre

de 2024 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Abia de Obispalía, Cuenca, Torrejoncillo del Rey y Villarejo de la Peñuela, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Abia de Obispalía, Cuenca y Torrejoncillo del Rey acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fechas 18, 17 de noviembre y 12 de diciembre de 2025 respectivamente. Villarejo de Peñuela no acredita dicho cumplimiento. Por otro lado, se expide certificado con fecha de 19 de mayo de 2025 de publicación del anuncio desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2024 en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se publica en el BOE nº 102 de fecha 28 de abril de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de exposición pública y audiencia de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga en el término municipal de Abia de la Obispalía, provincia de Cuenca, no haya podido practicarse.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron por parte de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las siguientes alegaciones registradas el 19 de diciembre de 2024:

- En el acto de deslinde se incorporó documentación en relación a las carreteras N-400 y A40 pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado. Se pone de manifiesto que en el PK 291+820 de la autovía A-40
- Se realizó un Paso Superior para restituir la vía pecuaria Cañada Real de Jábaga incluido en Proyecto que se detalla en informe.
- No se observa inconveniente en la existencia de un Dominio Público compartido en el espacio físico ocupado por la vía pecuaria y las carreteras del Estado en el ámbito objeto de deslinde.

Una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se propone que sean aceptadas.

Noveno. - Con fecha 3 de marzo de 2026, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca con fecha 3 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 3 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 2 de septiembre de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 23 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Abia de la Obispalía de 20 de julio de 1970; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca de fecha 17 de octubre de 2025 deben ser estimadas por cuanto que:

- Conforme al artículo 8 de la ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, la clasificación, deslinde, amojonamiento y desafectación de las vías pecuarias corresponde a la Comunidad Autónoma, debiendo garantizarse la conservación y protección de su trazado y anchura.
- En el procedimiento de deslinde se debe respetar la concurrencia de otros bienes de dominio públicos.
- El informe emitido por el órgano competente en materia de carreteras muestra conformidad con la delimitación y la confluencia de ambos dominios públicos, lo que avala la viabilidad y legalidad de la propuesta de deslinde.

Se propone mantener la delimitación propuesta en el procedimiento de deslinde que ha sido publicada, sin perjuicio del respeto y conservación de ambos dominios públicos.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 5.568,95 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 40,42 hectáreas, no detectándose intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Jábaga, en el término municipal de Abia de la Obispalía, provincia de Cuenca, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Cuenca
Término Municipal: Abia de la Obispalía
Vía Pecuaria: Cañada Real de Jábaga
Longitud deslindada: 5.568,95 m
Anchura: 75,22 m
Superficie deslindada: 40,42 hectáreas
Dirección principal: este-oeste
Coordenadas UTM inicio: X: 556.331,65; Y: 4.434.549,92
Coordenadas UTM final: X: 551.363,62; Y: 4.435.064,26

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas

físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 8 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada Real de Jábaga (Abia de la Obispalía) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	556331,65	4434549,92
001’	556233,4	4434389,22
002	556271,45	4434594,31
003	556183,6	4434424,44
004	556186,63	4434431,1
005	556113,74	4434464,2
006	556119,32	4434470,56
007	556055,87	4434453,42
008	556075,43	4434497,73
008’	556024,04	4434521,58
009	555944,42	4434405,13
010	555914,52	4434474,12
011	555844,27	4434361,73
012	555805	4434426,67
013	555741,64	4434279,1
014	555699,83	4434341,98
015	555674,26	4434242,67
016	555644,93	4434312,3
017	555620,67	4434225,98
018	555601,41	4434298,74
019	555531,93	4434205,92
020	555515,35	4434279,29
020’	555470,58	4434249,43
021	555450,6	4434091,27
021’	555426,52	4434069,43
022	555389,26	4434134,78
023	555319,45	4434008,38
024	555282,19	4434073,72
025	555212,39	4433947,33
025’	555179,69	4433937,59
026	555175,13	4434012,67
027	555041,97	4433929,21
028	555041,47	4434004,54
029	554889,95	4433936,44
030	554893,52	4434011,57
031	554746,12	4433943,27
032	554745,58	4434018,6
033	554593,88	4433979,85
034	554608,05	4434053,8
035	554420,67	4434004,18
036	554431,13	4434078,65

037	554255,23	4434027,41
038	554265,69	4434101,88
039	554059,76	4434117,16
040	554093,57	4434184,33
040’	554060,03	4434192,37
041	553916,3	4434117,65
042	553916,56	4434192,87
043	553771,98	4434118,16
044	553772,24	4434193,38
044’	553740,32	4434186,37
045	553718,03	4434093,11
045’	553671,68	4434087,57
046	553686,37	4434161,32
047	553494,48	4434122,84
048	553509,17	4434196,61
049	553301,75	4434200,63
050	553337,63	4434267,14
051	553176,67	4434285,46
052	553220,46	4434346,6
052’	553186,33	4434360,04
053	553067,6	4434299,59
054	553077,26	4434374,17
055	552939,77	4434316,15
055’	552903	4434331,57
056	552949,43	4434390,72
057	552830,57	4434388,42
057’	552810,98	4434411,57
058	552877	4434447,57
059	552756,31	4434511,83
060	552822,33	4434547,83
061	552706,36	4434603,44
062	552772,38	4434639,44
062’	552760,89	4434655,22
063	552610,4	4434704,51
064	552664,93	4434756,28
064’	552626,23	4434778,02
065	552509,95	4434726,14
066	552520,01	4434800,89
067	552328,7	4434722,62
068	552336,84	4434797,34
069	552287,9	4434729,72
069’	552263,29	4434738,87
070	552301,18	4434803,74
071	552215,57	4434766,66
072	552258,3	4434828,79
073	552164,86	4434809,06

074	552208,15	4434870,71
075	552079,33	4434861,11
076	552119,58	4434924,63
076’	552092,95	4434935,06
077	552002,35	4434875,28
077’	551938,9	4434879,27
078	552014,77	4434949,47
078’	551954,99	4434953,23
079	551897,36	4434891,98
080	551916,38	4434965,04
081	551843,07	4434911,61
082	551861,15	4434985,03
083	551708,38	4434927,4
084	551724,77	4435001
085	551657,19	4434953,69
086	551691,53	4435020,58
086’	551670,14	4435027,76
087	551581,4	4434966,94
088	551591,96	4435041,43
089	551510,62	4434969,96
090	551514,84	4435045,04
091	551439,19	4434974,61
092	551448,17	4435049,38
093	551350,5	4434990,21
094	551363,62	4435064,26